

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 250/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายสรรเสริญหรือเล้าะ เจริญชล

จำเลย

นายสรรเสริญ เจริญชล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ฯลฯ เรียง
กระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี ฐานพาอาวุธ
ปืนติดตัวโดยไม่มีใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 20 ปี 6 เดือน คำรับชั้นจับกุม
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 15 ปี 4 เดือน 15 วัน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 135)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 134)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 125)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>